



Lineamientos y protocolo de la valoración de apoyos

Breve descripción:

En este componente formativo se orienta hacia el desarrollo de la valoración de apoyos, aplicando el lineamiento de lenguaje para referirse a las personas con discapacidad. También incluye el lineamiento de accesibilidad, que permite identificar barreras y aplicar ajustes razonables. Todo ello encaminado a la autonomía y el ejercicio pleno de derechos.

Noviembre de 2025

Tabla de contenido

Introducción	1
1. Planeación y aspectos para tener en cuenta en el informe de la valoración de apoyos	4
2. Desarrollo de la valoración: lineamientos y protocolo nacional	7
2.1 Lineamiento del lenguaje.....	9
2.2 Lineamientos de accesibilidad	18
2.3 Aspectos de enfoque y reflexión del capacitismo	25
3. Finalización y retroalimentación del informe	29
3.1 Aspectos para tener en cuenta en la finalización del informe	29
3.2. Retroalimentación del informe	32
Síntesis	34
Material complementario.....	36
Glosario	37
Referencias bibliográficas	41
Créditos	44

Introducción

Seguramente, en la labor como persona facilitadora de las valoraciones de apoyo, surgen las preguntas:

¿Cuál es la forma más adecuada de referirse a las personas con discapacidad?

¿Qué lineamientos específicos deben tenerse en cuenta para llevar a cabo la valoración de apoyos?

¿Existe un protocolo específico relacionado con este proceso?

¿Qué aspectos tener en cuenta en la entrevista y la retroalimentación del informe con respecto a dichos lineamientos?

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en el presente componente formativo, el cual constituye un elemento clave para el desarrollo de dicha labor. La forma en que se nombra a las personas con discapacidad, desde el lenguaje, puede incidir directamente en la generación de dinámicas de discriminación o exclusión. Por ello, también será necesario identificar las barreras presentes en el entorno, con el fin de evaluar el nivel de accesibilidad y aplicar los ajustes razonables y las acciones afirmativas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos. Así, en el proceso de valoración de apoyos, incluyendo la entrevista y retroalimentación del informe, es fundamental tener en cuenta estos lineamientos de lenguaje y accesibilidad.

Finalmente, se aborda el informe de valoración de apoyos, documento que sintetiza el proceso realizado y que debe ser construido, retroalimentado y validado por la propia persona con discapacidad. Esto se debe a que, en última instancia, será a

quien se dirijan los apoyos, en favor de su autonomía, autodeterminación y accesibilidad.

Por lo anterior, se invita a conocer el siguiente video:

Video 1. Lineamientos y protocolo de la valoración de apoyos



[Enlace de reproducción del video](#)

Video 1. Síntesis del video: Lineamientos y protocolo de la valoración de apoyos

En este componente formativo se abordan los lineamientos y el protocolo de la valoración de apoyos, el cual tiene carácter nacional y se constituye como una herramienta técnica que debe ser considerada por todas las personas facilitadoras al momento de realizar valoraciones, incluyendo la entrevista y la retroalimentación del informe.

En primera instancia se aborda el lineamiento del lenguaje, como uno de los elementos más relevantes en el proceso de valoración de apoyo, ya que su uso puede generar percepciones negativas o juicios de valor.

Posteriormente se aborda el lineamiento de accesibilidad, el cual se constituye en un derecho fundamental de las personas con discapacidad, ello implica identificar barreras, realizar los ajustes razonables y plantear las acciones afirmativas requeridas a la hora de hacer la valoración de apoyos.

También se hace una referencia al capacitismo, el cual implica comprender a cada persona, dentro del proceso de valoración de apoyos, desde su autonomía y su autodeterminación.

Por último, se brindan elementos con respecto a aspectos a considerar en el Informe de valoración de apoyos y la respectiva retroalimentación a las personas con discapacidad y su red de apoyo.

Esta comprensión es fundamental, pues es de esta manera que se puede garantizar los derechos de las personas con discapacidad, orientarse en todo el proceso, en las entrevistas y en la retroalimentación, por los lineamientos y ser coherentes con el protocolo establecido.

1. Planeación y aspectos para tener en cuenta en el informe de la valoración de apoyos

Figura 1. Comunicación tecnológica



Comunicación tecnológica

La figura 1 muestra una imagen profesional pero amigable, es la que se infiere que se transmite una interacción dinámica relacionada con tecnología, colaboración o aprendizaje, a través de los objetos tecnológicos y el intercambio de ideas simbolizado por los cuadros de diálogo

Desde el punto de vista procedimental y técnico, la fase de alistamiento o preparación para la realización de la valoración de apoyos es de vital importancia.

La valoración de apoyos se centra en identificar los apoyos requeridos por cada persona, no en evaluar sus circunstancias en distintos ámbitos. Es fundamental insistir en que las personas con discapacidad son, ante todo, seres humanos y que actualmente el enfoque predominante es el del modelo social de la discapacidad. Este modelo reconoce que la persona está por encima de cualquier condición física, psíquica o sensorial.

El modelo social plantea que la discapacidad surge de la interacción entre una deficiencia y las barreras del entorno que limitan la autonomía. Por ello, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- **Diagnóstico**

Aunque conocer los diagnósticos médicos y acceder a las historias clínicas puede ser útil para una valoración adecuada, el diagnóstico por sí solo, no determina la existencia de discapacidad.

- **Percepción**

En este sentido, la valoración debe partir de la percepción que cada persona tiene sobre su cuerpo o su mente, pero lo verdaderamente esencial es identificar las barreras que enfrenta.

- **Ajustes**

Este proceso permite establecer los ajustes razonables necesarios para que cada persona pueda expresarse libremente, tomar decisiones y participar en cualquier actividad.

En este contexto, es importante que quienes facilitan el proceso de valoración de apoyos conozcan el procedimiento de certificación de discapacidad, ya que puede ser una herramienta útil para orientar la valoración.

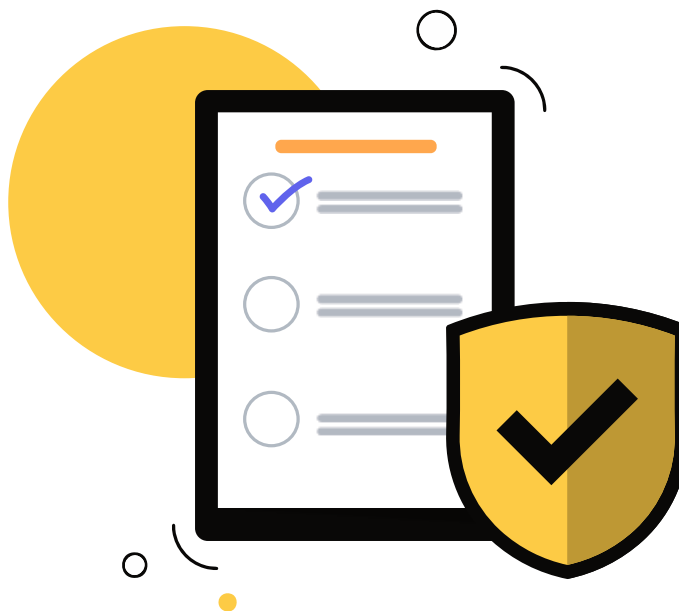
De acuerdo con lo anterior, la Resolución 113 de 2020, “Por la cual se dictan disposiciones en relación con la certificación de discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad”, y su actualización, la Resolución 1197 de 2024, que deroga la Resolución 1239 de 2022, ambas expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, constituyen referentes normativos clave. Estas normas abordan la discapacidad desde una perspectiva interdisciplinaria y reconocen que el punto de partida es el autorreconocimiento. Es decir, no se trata de que una tercera persona determine quién tiene o no discapacidad, sino que es cada persona quien se identifica como tal.

Además, estas resoluciones incluyen un anexo técnico que, mediante preguntas, permite identificar las barreras que enfrentan las personas en su vida cotidiana. Aunque la valoración de apoyos no tiene como objetivo clasificar la discapacidad, conocer el proceso de certificación —y especialmente este anexo— resulta fundamental para comprender que lo que se está identificando son barreras. En el marco de la valoración, esta identificación sirve para proponer ajustes razonables, ya sea en términos de accesibilidad o de apoyos personales.

Se enfatiza, finalmente, que la interdisciplinariedad es clave para una valoración adecuada. Por ello, incorporar criterios de áreas distintas a la medicina o al derecho permite ampliar la comprensión de las necesidades y las posibles respuestas ante los requerimientos de las personas con discapacidad. En última instancia, estas respuestas deben garantizar el ejercicio pleno de capacidades, orientadas a que cada persona pueda alcanzar autonomía y autodeterminación.

2. Desarrollo de la valoración: lineamientos y protocolo nacional

Figura 2. Lineamientos valoración de apoyos



Lineamientos valoración de apoyos

En la figura 2. Muestra una lista de chequeo con 3 ítem u opciones de los cuales se encuentra revisar o chuleado el primero.

Actualmente, en Colombia existe un documento titulado “Valorar apoyos para tomar decisiones. Lineamiento y protocolo nacional de apoyos en el marco de la Ley 1996 de 2019”, el cual constituye el lineamiento y protocolo vigente para la realización de valoraciones de apoyos. Este fue elaborado en el año 2020 por el equipo designado por la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad y fue editado y publicado por Punto Aparta Editores, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo.

El documento señala que su origen responde al mandato establecido en el artículo 12 de la Ley 1996 de 2019, que encargó a la Consejería Presidencial —en ese momento, ente rector en la materia— la expedición de dicho lineamiento. Se aclara que este protocolo tiene carácter nacional y se constituye como una herramienta técnica que debe ser considerada por todas las personas facilitadoras al momento de realizar valoraciones de apoyos. Además, se encuentra alineado con los estándares del Derecho Internacional y del Derecho Constitucional en relación con los derechos de las personas con discapacidad.

A continuación, se abordarán aspectos relacionados con el “lineamiento del lenguaje” y el “lineamiento de accesibilidad”, así como otros elementos relacionados con el enfoque centrado en la persona con discapacidad. Estos se consideran fundamentales para la actualización del documento, teniendo en cuenta que, conforme al artículo 12 de la Ley 1996 de 2019, dicho lineamiento y protocolo debe ser revisado y actualizado de manera periódica.

En este sentido, es fundamental, que las personas facilitadoras de la valoración de apoyos, durante todo el proceso (incluyendo la entrevista y la retroalimentación del informe), tengan en cuenta las siguientes reflexiones en torno a la manera de nombrar y referirse a las personas con discapacidad, así como la implementación de los ajustes razonables requeridos para garantizar la accesibilidad:

2.1 Lineamiento del lenguaje

Figura 3. Representación lineamiento del lenguaje

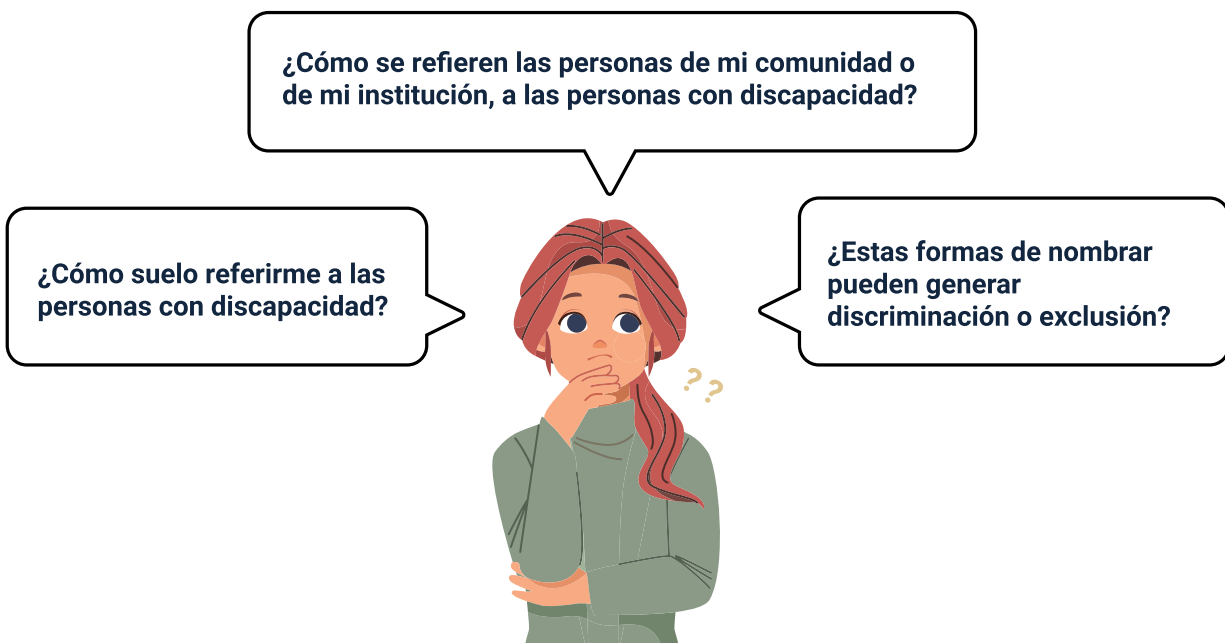


Representación lineamiento del lenguaje

La figura 3 muestra un grupo diverso de personas reunidas en una manifestación o protesta.

Antes de comenzar con el desarrollo de este lineamiento, se invita a reflexionar sobre los siguientes aspectos durante el proceso de la valoración de apoyos. Omitir esta reflexión puede conllevar el riesgo de generar situaciones de exclusión:

Figura 4. Dudas sobre personas con discapacidad



Dudas sobre personas con discapacidad

En la figura 4 se muestra una mujer con cabello rojizo quien tiene una actitud reflexiva rodeada por unos bocadillos o globos que reflejan los siguientes pensamientos o interrogantes reflexivos:

¿Cómo suelo referirme a las personas con discapacidad?

¿Cómo se refieren las personas de mi comunidad o de mi institución, a las personas con discapacidad?

¿Estas formas de nombrar pueden generar discriminación o exclusión?

Luego de responder a los interrogantes anteriores, se presenta a continuación una reflexión sobre el lenguaje y los aspectos que deben considerarse en relación con la

valoración de apoyos. Cuando se habla de discapacidad, el lenguaje se convierte en uno de los elementos más relevantes (Díaz, Gómez & Míguez, 2023), ya que su uso puede generar percepciones negativas o juicios de valor. El término “discapacidad” señala una condición o característica que históricamente ha implicado una carga para la persona, con una connotación que, en muchos casos, ha sido interpretada de forma negativa.

Históricamente, las personas con discapacidad han sido nombradas de diversas maneras, dependiendo del contexto y la época. Es importante reconocer que toda forma de nombrar está acompañada de una visión social, una expectativa o creencia sobre este grupo poblacional. Así, términos que en su momento fueron considerados adecuados, hoy pueden resultar excluyentes o discriminatorios. Un ejemplo de ello es el término “disminuido físico”.

Es importante conocer la siguiente evolución normativa:

- **Constitución Política de Colombia**

La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 47, emplea este término, que actualmente se considera inapropiado. Sin embargo, en su momento fue celebrado por muchas personas, ya que por primera vez se incluyó a las personas con discapacidad en el texto constitucional, algo que no había ocurrido en constituciones anteriores.

- **Ley 361**

Posteriormente, en 1997, se promulgó la Ley 361, “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”. Aunque no fue la primera norma en mencionar a esta población, sí fue la primera cuyo articulado completo se dedicó a garantizar y desarrollar sus derechos. En ese

contexto, el término utilizado fue “persona con limitación”, que hoy también se considera inapropiado, pero que en su momento fue válido y celebrado por muchas personas, al reconocer derechos como la accesibilidad, la recreación, las adaptaciones, el trabajo, la salud, entre otros.

La toma de conciencia y el desarrollo conceptual sobre la discapacidad han generado transformaciones importantes (Díaz, Fernández, Gómez & Míguez, 2019). El modelo social de la discapacidad, planteado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, enfatiza la necesidad de anteponer la persona a cualquier condición. De allí surge el uso de expresiones como:

- Persona con discapacidad.
- Persona ciega.
- Persona sorda.
- Persona con discapacidad física.

Anteponer la palabra “persona” no es solo una cuestión estética, sino una forma de reconocer que cada ser humano es valioso y digno.

En muchos espacios aún es necesario recordar que las personas con discapacidad son, ante todo, personas. El modelo social define la discapacidad como una construcción social, cambiante y contextual, que responde a formas de pensamiento y estructuras históricas.

Este modelo identifica dos elementos fundamentales: las deficiencias y las barreras. Son estas últimas las que generan la discapacidad; es decir, no es la persona quien “posee” una discapacidad, sino que es el entorno el que la produce. En este

sentido, términos como “discapacitado”, “persona en situación de discapacidad” o “persona en condición de discapacidad” deben ser evitados, ya que colocan la discapacidad en la persona y no en el entorno. Además, expresiones como “persona en situación” sugieren una condición transitoria que se espera superar, lo cual no corresponde con la realidad de muchas personas.

Ahora bien, aunque el término “persona con discapacidad” es socialmente aceptado y pertinente, ¿responde plenamente al modelo social? La respuesta es no, ya que sigue ubicando la discapacidad en la persona. Sin embargo, este término fue elegido por el propio colectivo durante la elaboración de la Convención, como una opción política de reconocimiento.

Aunque se comprendía que la discapacidad es generada por el entorno, se decidió adoptar esta denominación para visibilizar al grupo y avanzar en el reconocimiento de sus derechos.

Ante este panorama, ¿qué alternativas pueden proponerse? El modelo de la diversidad funcional, desarrollado por Agustín Apalacio en 2006, ofrece una perspectiva centrada en el lenguaje. Este modelo parte del reconocimiento de que cada persona es única, no solo por su cultura, gustos o lugar de origen, sino también por su funcionamiento. Genéticamente, todas las personas son distintas: algunas más altas, otras más bajas, con diferentes tonos de piel, capacidades sensoriales o físicas. Esta diversidad no implica diferencia en términos de valor humano, sino que refleja la riqueza de la condición humana.

En este mismo sentido, la funcionalidad del cuerpo o de la mente es simplemente una expresión de esa diversidad. Que una persona no vea o no escuche es parte natural de la multiplicidad de cuerpos y formas de ser. El modelo de la diversidad funcional propone que los seres humanos son funcionalmente diversos, eliminando así el término “discapacidad”. Esto no invalida el uso de “persona con discapacidad”, que sigue siendo válido por haber sido elegido por el propio colectivo, pero sí plantea que “persona con diversidad funcional” es un término adecuado y pertinente, ya que no se centra en la deficiencia.

En síntesis, los términos utilizados en Colombia desde la Constitución de 1991 han sido:

- **1991**
Disminuido físico.
- **1997**
Limitado.
- **2006**
Anteponer la palabra persona. Surgen "personas con discapacidad" y "personas en situación de discapacidad".
- **2008**
Persona con diversidad funcional.

Basado en lo anterior, a continuación, se presenta un pódcast que destaca la importancia del lenguaje y su poder para transformar las realidades de las personas con discapacidad:

Pódcast 1. El poder del lenguaje hacia una sociedad mas inclusiva



Pódcast 1. Síntesis del audio: El poder del lenguaje hacia una sociedad mas inclusiva

Hola a todas, todos y todes. Bienvenides a este espacio donde reflexionamos, aprendemos y crecemos juntos. Hoy vamos a hablar sobre algo que usamos todos los días, pero que muchas veces no dimensionamos: el lenguaje. Más específicamente, cómo el lenguaje puede incluir, excluir, dignificar o limitar. En este episodio, exploraremos la importancia del lenguaje inclusivo y por qué nombrar adecuadamente a las personas con discapacidad —o personas con diversidad funcional— es un acto profundamente humano y transformador.

El lenguaje construye realidades

El lenguaje no solo describe el mundo, también lo crea. Lo que nombramos, existe. Lo que no se nombra, se invisibiliza. Por eso es fundamental prestar atención a cómo nos referimos a las personas.

Cuando decimos “discapacitados”, reducimos a la persona a una sola característica, muchas veces cargada de prejuicios. En cambio, al decir “personas con discapacidad”, ponemos el foco donde debe estar: primero en la persona, luego en una condición que forma parte de su experiencia, pero que no la define por completo.

Personas con discapacidad vs. diversidad funcional

Ambos términos buscan alejarse de visiones médicas o negativas. “Persona con discapacidad” es el término reconocido por tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Este enfoque reconoce que muchas veces la discapacidad surge de un entorno que no está adaptado, más que de la persona en sí.

Por otro lado, “diversidad funcional” es un concepto nacido en España que propone una mirada distinta: todas las personas tenemos diferentes formas de funcionar. Este término pone el acento en la variedad, no en la carencia. No es mejor ni peor que “persona con discapacidad”, pero sí nos invita a repensar desde qué lugar nos relacionamos con la diferencia.

El lenguaje inclusivo no es moda, es justicia.

A veces se dice que el lenguaje inclusivo “complica” o que es innecesario. Pero lo cierto es que transforma. Hablar con respeto y precisión es dar pasos concretos hacia una sociedad más equitativa.

Nombrar de forma justa no es un gesto superficial: es un acto político, ético y educativo. Usar un lenguaje que respete la dignidad de todas las personas cambia no solo las palabras que usamos, sino también cómo las percibimos, cómo las tratamos y cómo las incluimos.

Cambiar el lenguaje, cambiar la mente

La psicología social nos muestra que el lenguaje moldea actitudes. Cuando decimos “persona en situación de discapacidad” o “persona con diversidad funcional”, estamos invitando a ver más allá del diagnóstico. A reconocer la humanidad, la singularidad, las capacidades y los derechos.

Este cambio verbal nos obliga a reorganizar nuestros esquemas mentales. Dejar de ver a alguien como una “carga” y comenzar a verlo como sujeto de derechos, como parte activa de la sociedad. El lenguaje se convierte en una puerta a la empatía, al respeto y a la transformación social.

El lenguaje no es neutro. Cada palabra que elegimos puede abrir un mundo o cerrarlo. Por eso, hoy te invito a ser más consciente. A nombrar desde el amor, desde el respeto, desde la justicia. Porque cada palabra cuenta. Y tú también.

Gracias por escuchar. Nos encontramos en el próximo episodio.

2.2 Lineamientos de accesibilidad

Figura 5. Representación del lineamiento de accesibilidad



Representación del lineamiento de accesibilidad

En la figura 5 se muestra un ambiente laboral y una atmósfera que transmite profesionalismo y respeto, posiblemente representando un encuentro laboral o una entrevista, con un ambiente inclusivo.

Cuando se habla de accesibilidad para las personas con discapacidad, es fundamental considerar tres dimensiones clave:

- **La primera es el derecho a la accesibilidad**

Este derecho está consagrado en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), ratificada por

Colombia, mediante la Ley 1346 de 2009 y en el artículo 14 de la Ley 1618 de 2013. La Convención reconoce la accesibilidad como un derecho humano, mientras que la Ley Estatutaria 1618 de 2013 —“Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad” — la define como un derecho fundamental, inherente a esta población.

En este marco, todas las personas tienen derecho a recibir la misma cantidad y calidad de información para poder desplazarse por las ciudades y cualquier tipo de entorno, comunicarse y ser comprendidas por otras personas. El derecho a la accesibilidad es habilitante: permite y potencia el ejercicio de todos los demás derechos que corresponden a las personas con discapacidad. Por ejemplo:

✓ **Ámbito laboral**

Implica contar con espacios adaptados a sus necesidades.

✓ **Ámbito educativo**

Exige que los contenidos, evaluaciones y metodologías estén diseñados para que cualquier persona pueda aprender en igualdad de condiciones.

- **La segunda dimensión corresponde a los ajustes razonables**

Estos pueden entenderse como estrategias que permiten a las personas con discapacidad ejercer su autonomía, comunicarse, aprender, trabajar, desplazarse, tomar decisiones y, en general, expresar su voluntad. Los

ajustes razonables buscan que cada persona pueda realizar actividades de manera autónoma y desarrollarse plenamente como ser humano.

Si bien es posible revisar presupuestos y recursos disponibles, en ningún caso, estos deben limitar los instrumentos, apoyos o tecnologías que las personas con discapacidad requieran. Por ejemplo:

✓ **Persona sorda**

Si una persona sorda se encuentra en un aula de clase, el ajuste razonable podría ser la presencia de una persona intérprete de lengua de señas. En este caso, es importante considerar aspectos como: ¿cómo debe desarrollarse la actividad en el aula?, ¿dónde debe ubicarse la persona intérprete?, ¿cuáles son las condiciones de iluminación?, entre otros elementos relevantes. Las respuestas a estas preguntas configuran la estrategia de ajustes razonables.

✓ **Persona con discapacidad intelectual**

De manera similar, una persona con discapacidad intelectual podría requerir herramientas específicas para comprender lo que el equipo docente está explicando. En este caso, un ajuste razonable podría ser el uso de pictogramas: una serie de imágenes que transmiten el mismo contenido que se expresa oralmente o por escrito. Esta estrategia tiene como objetivo facilitar el aprendizaje y la participación activa de la persona.

Existen múltiples ejemplos de ajustes razonables, que varían según las necesidades específicas de cada persona y tipo de discapacidad. No hay soluciones

universales. Cada persona puede elegir qué apoyos, tecnologías o estrategias se ajustan mejor a sus necesidades. Por ello, todo ajuste razonable debe ser concertado directamente con la persona con discapacidad, respetando su voz, sus preferencias y su derecho a decidir.

Figura 6. Dudas sobre accesibilidad



Dudas sobre accesibilidad

En la figura 6 se muestra una joven de cabello rojizo con sus manos cruzadas, el izquierdo sosteniendo el brazo derecho que está sosteniendo su mano colocada sobre su barbilla. A cada lado hay dos bocadillos que emulan sus pensamientos y dicen así:

¿Qué tanta accesibilidad hay en mi comunidad y mi institución para las personas con discapacidad?

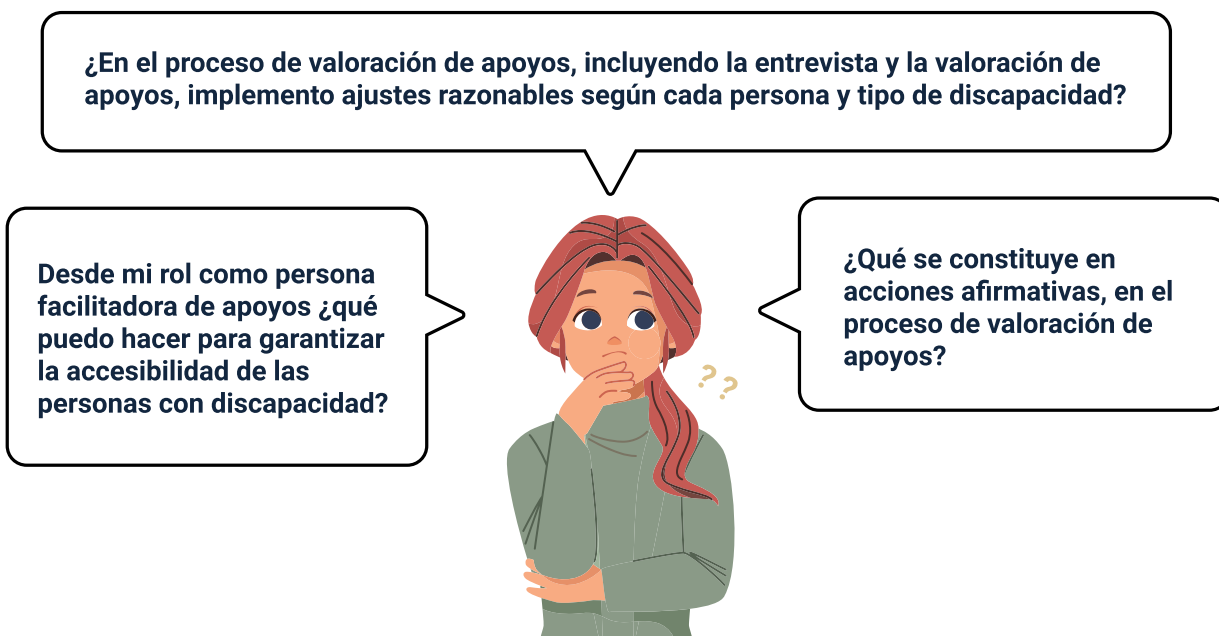
¿Desde mi rol como persona facilitadora, durante el proceso de valoración de apoyos, indago por los ajustes razonables que requiere una persona para la entrevista y el proceso de retroalimentación del informe?

- **La tercera dimensión corresponde a la acción afirmativa**

Esta implica la implementación concreta de la estrategia diseñada previamente. Por ejemplo, si se ha definido el uso de pictogramas — elementos visuales que representan conceptos o acciones— para facilitar el aprendizaje de una persona con discapacidad intelectual, la creación de dichos pictogramas, su disposición en una pantalla o en material impreso, constituye la acción afirmativa.

Lo mismo ocurre con la interpretación en lengua de señas dentro de un aula, la audiodescripción para una persona ciega o la construcción de una rampa para una persona con discapacidad física. En todos estos casos, la acción afirmativa es la materialización de los ajustes razonables previamente identificados, con el objetivo de garantizar condiciones de accesibilidad, participación y autonomía para todas las personas.

Figura 7. Dudas sobre las acciones a realizar en la accesibilidad



Dudas sobre las acciones a realizar en la accesibilidad

En la figura 7 se muestra una joven de cabello rojizo con sus manos cruzados, el izquierdo sosteniendo el brazo derecho que está sosteniendo su mano colocada sobre su barbilla. A cada lado hay dos bocadillos que emulan sus pensamientos y dicen así:

Desde mi rol como persona facilitadora de apoyos ¿qué puedo hacer para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad?

En el proceso de valoración de apoyos, incluyendo la entrevista y la valoración de apoyos, ¿implemento ajustes razonables según cada persona y tipo de discapacidad?

¿Qué se constituye en acciones afirmativas, en el proceso de valoración de apoyos?

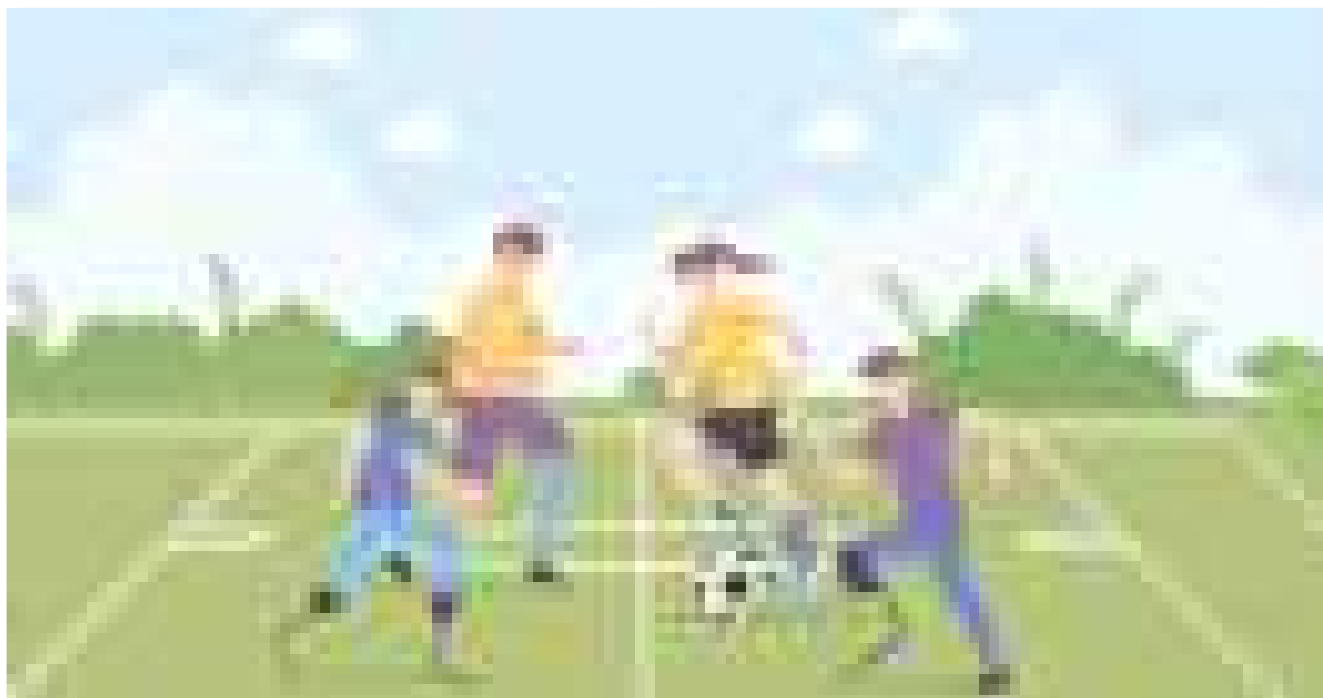
Comprender las tres dimensiones de la accesibilidad —accesibilidad, ajustes razonables y acciones afirmativas— es fundamental para quienes facilitan procesos de valoración de apoyos. Es necesario tener presente que la accesibilidad constituye un derecho y, por tanto, debe garantizarse mediante estrategias de implementación adaptadas tanto al tipo de discapacidad como a las necesidades particulares de cada persona. Estas estrategias deben construirse siempre de manera concertada con la persona, lo que se denomina ajuste razonable (REDI, 2023).

La acción afirmativa, por su parte, representa común y esencial: garantizar el derecho de todas las personas con discapacidad a vivir con libertad, autonomía y plena participación en la sociedad.

En síntesis, estas tres dimensiones tienen un propósito común y esencial: garantizar el derecho de todas las personas con discapacidad a vivir con libertad, autonomía y plena participación en la sociedad.

2.3 Aspectos de enfoque y reflexión del capacitismo

Figura 8. Representación enfoque y capacitismo



Representación enfoque y capacitismo

La figura 8 muestra dos adultos y dos niños con discapacidad en una cancha de fútbol promoviendo la inclusión de los participantes en un momento de actividad recreativa y deportiva.

En este punto, es fundamental insistir en que la valoración de apoyos no debe realizarse desde el enfoque de la deficiencia, sino que se propone un cambio de perspectiva centrado en la autonomía de las personas con discapacidad. Este enfoque implica comprender a cada persona, dentro del proceso de valoración, desde su capacidad de autodeterminación, su derecho a la accesibilidad comunicativa y la

necesidad de eliminar barreras actitudinales, físicas y comunicativas. Esta mirada favorece la promoción del modelo de vida independiente y de vida en comunidad, así como la incorporación del enfoque biopsicosocial propuesto por la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).

Otro aspecto que puede complementar el lineamiento actual es el reconocimiento del derecho al error. Históricamente, a las personas con discapacidad —y en particular a aquellas con discapacidad intelectual— se les ha limitado la posibilidad de tomar decisiones, bajo el argumento de protegerlas de sus propias elecciones, por considerar que podrían equivocarse. Sin embargo, tanto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (2006), como la Ley 1346 de 2009 —que aprueba dicha Convención— y la Ley 1996 de 2019 —que establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad— reconocen explícitamente el derecho a equivocarse.

Error es parte de la experiencia humana. Exigir que las decisiones de una persona con discapacidad sean “perfectas” implica imponerle una carga injusta. Esta expectativa se conoce como capacitismo, un concepto que señala cómo las personas con discapacidad son evaluadas bajo estándares más exigentes, esperando que sus decisiones se asemejen —o incluso superen— las que tomaría una persona considerada “inteligente” o “plenamente capaz”. Equivocarse no disminuye la capacidad de nadie. Las personas con discapacidad, como cualquier otra, tienen derecho a decidir y a equivocarse, sin que ello afecte su dignidad ni su autonomía. (Álvarez, 2023).

Al respecto, a continuación, se presenta un vídeo que hace una reflexión a propósito del capacitismo:

Video 2. Autonomía y derechos más allá del capacitismo



[Enlace de reproducción del video](#)

Video 2. Síntesis del video: Autonomía y derechos: más allá del capacitismo

La autonomía es el derecho de cada persona a decidir sobre su propia vida. Sin embargo, a lo largo de la historia, las personas con discapacidad han sido despojadas de su capacidad jurídica, bajo la idea errónea de que no pueden tomar decisiones por sí mismas. Pero, ¿esto es verdad? ¿O es una forma de capacitismo que limita los derechos?

El capacitismo es la discriminación hacia las personas con discapacidad. Es la creencia de que por tener una discapacidad, alguien es menos capaz, menos independiente, menos valioso. Se expresa de múltiples formas: desde el

paternalismo, que asume que las personas con discapacidad deben ser protegidas en exceso, hasta la exclusión sistemática de espacios de toma de decisiones.

El capacitismo no es nuevo. Durante siglos, se asumió que las personas con discapacidad no podían participar activamente en la sociedad. Se les negaba educación, empleo y derechos fundamentales. Muchas fueron recluidas en instituciones, apartadas de sus familias y comunidades. Con el tiempo, los movimientos de derechos humanos han enfrentado estas ideas, pero el capacitismo persiste, muchas veces disfrazado de 'protección' o 'ayuda'.

La capacidad jurídica significa que todas las personas tienen derecho a decidir sobre su vida. Pero aún existen leyes y prácticas que sustituyen la voluntad de las personas con discapacidad, poniendo sus decisiones en manos de personas tutoras o representantes. Esta sustitución es una forma de capacitismo: no se trata de brindar apoyo, sino de negar la autonomía.

En la vida diaria, aún hoy, las personas se encuentran con barreras, tanto físicas como actitudinales, que es fundamental transformar, de tal manera que se pueda dar garantías a las personas con discapacidad en relación con sus derechos.

3. Finalización y retroalimentación del informe

La etapa de finalización del informe de valoración de apoyos constituye un momento clave dentro del proceso, ya que representa el cierre formal del trabajo realizado junto a la persona con discapacidad y su red de apoyo. En esta fase, se organiza y sintetiza toda la información recolectada, con el fin de elaborar un documento que refleje fielmente la realidad, las necesidades, las preferencias y el proyecto de vida de la persona valorada.

3.1 Aspectos para tener en cuenta en la finalización del informe

Figura 9. Representación de un informe



Representación de un informe

La figura 9 presenta una hoja con una información registrada en ella y sobrepuesto un símbolo de una mano con el dedo pulgar hacia arriba lo que se puede interpretar como señal de aprobación de un informe educativo o empresarial en área de marketing o planeación.

Teniendo en cuenta lo desarrollado en el punto anterior, es importante recordar que los usos del lenguaje, en el informe de valoración de apoyos, son claves y en ese sentido se sugiere:

- No usar expresiones generalizadas
- Evitar utilizar expresiones genéricas o totalizantes para todas las personas.
- No copiar información de otros informes
- Evitar la práctica de copiar y pegar información de otros informes para agilizar, pues esto puede conllevar a una pérdida y confusión de la información.
- No emplear lenguaje técnico o abstracto
- Evitar un lenguaje técnico o abstracto que no permita una fácil comprensión por parte de la persona con discapacidad y su red de apoyo.

Asimismo, es importante recordar que el informe de valoración de apoyos constituye el momento de cierre del proceso. En él se recopila la información aportada por la persona con discapacidad y su red de apoyo durante los distintos encuentros. Se espera que este documento sea claro, coherente y ajustado a la realidad de las personas cuyas necesidades de apoyo han sido valoradas.

Es fundamental tener presente que el informe debe incluir, como mínimo, los siguientes aspectos:

- **Motivaciones y finalidad del informe**

¿Cuáles son las razones para realizar la valoración de apoyos y cuál será el posible uso del informe? En caso de que este se utilice para solicitar una adjudicación judicial de apoyos y quien la promueve no sea la persona con discapacidad, sino una tercera persona, el informe debe señalar si la persona con discapacidad está o no completamente imposibilitada para manifestar su voluntad o preferencia, conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley 1996 de 2019.

- **Proyecto de vida**

Se debe describir de manera general el proyecto de vida de la persona, reflejando de forma clara e inequívoca su voluntad y preferencias.

- **Decisiones prioritarias**

Es necesario incluir, de forma organizada y según su prioridad, las decisiones o posibles actos jurídicos que requieren ser formalizados.

- **Ajustes razonables**

A partir de la información recopilada en la valoración, se deben proponer ajustes razonables que puedan aplicarse en la formalización de los apoyos.

- **Acciones para promover la autonomía**

Se deben señalar con claridad las acciones necesarias para fomentar la autonomía y la toma de decisiones por parte de la familia y la red de apoyo en relación con la persona con discapacidad.

- **Dificultades identificadas**

Es relevante incluir las dificultades que hayan surgido durante el proceso de valoración, como, por ejemplo, conflictos de intereses entre las personas propuestas como apoyo y la persona con discapacidad, así como tensiones familiares, personales o sociales. Estos aspectos deben explicarse de manera clara y suficiente, dado que son elementos importantes tanto para la persona con discapacidad como para la autoridad judicial.

3.2. Retroalimentación del informe

Una vez se cuenta con una versión preliminar del informe de valoración de apoyos, de acuerdo con el Lineamiento y el Protocolo Nacional, es fundamental realizar una instancia de retroalimentación con la persona con discapacidad y su red de apoyo. Este momento representa el cierre del proceso, en el cual se establece un diálogo a partir de la lectura del informe, se verifica y se corrobora la información recopilada, y se procede a consolidar la versión final del documento y a suscribir las actas correspondientes.

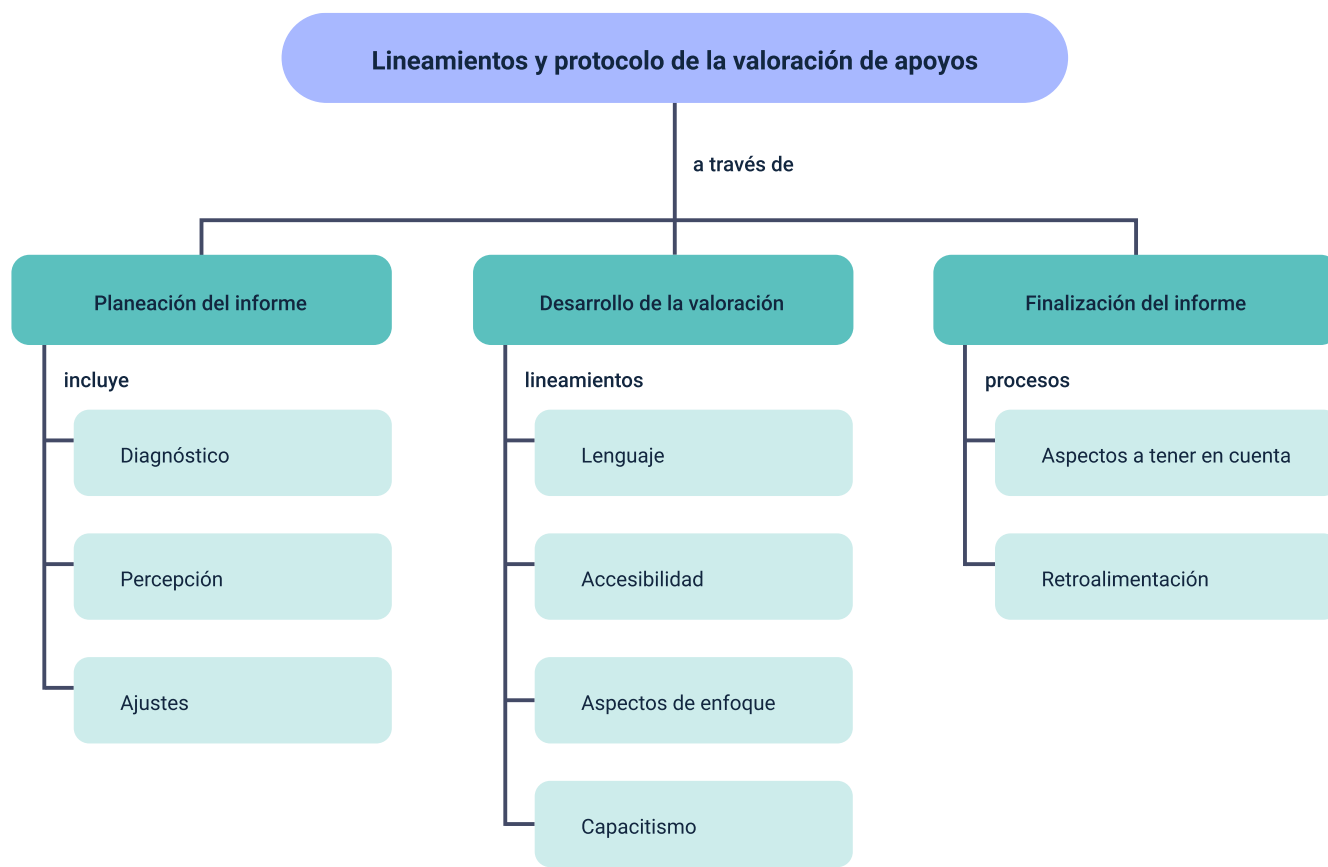
Se recomienda que, durante la lectura del informe, al finalizar cada apartado se formulen preguntas orientadoras como las siguientes:

- ¿Es claro lo que se ha leído?
- ¿Hay alguna pregunta?
- ¿Tiene alguna sugerencia o recomendación?

Con estos elementos, se espera que la persona facilitadora encargada de la valoración de apoyos pueda elaborar el informe definitivo, el cual, como se ha mencionado, debe ser validado por la persona con discapacidad.

Síntesis

En este componente formativo se abordan los lineamientos y el protocolo nacional para la valoración de apoyos, dirigido a personas facilitadoras. Específicamente, se enfatiza en la importancia de que, durante el desarrollo del procedimiento, en las entrevistas y en la retroalimentación del informe, se tenga en cuenta el lineamiento del lenguaje y la manera de referirse a las personas con discapacidad, pues muchas veces este puede conllevar juicios y generar exclusión. Dentro de los lineamientos está también el de la accesibilidad, derecho que requiere la implementación de ajustes razonables que se constituyan en acciones afirmativas, permitiendo a la persona con discapacidad lograr la autonomía y la autodeterminación. También se reflexiona sobre el capacitismo, pues en este punto es fundamental insistir en que la valoración de apoyos no debe realizarse desde el enfoque de la deficiencia, sino que se propone un cambio de perspectiva centrado en la autonomía de las personas con discapacidad. Por último, se brindan elementos sobre la elaboración del informe de valoración y la retroalimentación a las personas con discapacidad y sus redes de apoyo.



36

Glosario

Accesibilidad: medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones. Decreto 1421 de 2017.

Ajustes razonables: se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006, Art. 2).

Apoyos: los apoyos de los que trata la presente ley son tipos de asistencia que se prestan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal. Esto puede incluir la asistencia en la comunicación, la asistencia para la comprensión de actos jurídicos y sus consecuencias, así como la asistencia en la manifestación de la voluntad y preferencias personales. (Ley 1996, 2019, Colombia, Art. 3).

Autonomía: en todas las actuaciones se respetará el derecho de las personas a autodeterminarse, a tomar sus propias decisiones, a equivocarse, a su independencia y al libre desarrollo de la personalidad conforme a la voluntad, deseos y preferencias propias, siempre y cuando estos, no sean contrarios a la Constitución, a la ley, y a los reglamentos internos que rigen las entidades públicas y privadas. (Ley 1996, 2019, Colombia, Art. 4).

Barreras: cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Estas pueden ser: a) Actitudinales: aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, preconcepciones, estigmas, que impiden u obstaculizan el acceso. b) Condiciones de igualdad de las personas con y/o en situación de discapacidad a los espacios, objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece la sociedad. c) Comunicativas: aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la información, a la consulta, al conocimiento y en general, el desarrollo en condiciones de igualdad del proceso comunicativo de las personas con discapacidad a través de cualquier medio o modo de comunicación, incluidas las dificultades en la interacción comunicativa de las personas. d) Físicas: Aquellos obstáculos materiales, tangibles o contruídos que impiden o dificultan el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de carácter público y privado, en condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad. (Ley 1618, 2013, Colombia, Art.2)

Capacidad jurídica: según la Corte Constitucional colombiana es la capacidad de goce y capacidad de ejercicio: a) Capacidad de goce: aptitud general que tiene toda persona natural o jurídica para ser sujeto de derechos y obligaciones, y es, sin duda alguna, el atributo esencial de la personalidad jurídica. (Corte Constitucional, Sentencia C-983 de 2002, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño). b) Capacidad de ejercicio: consiste en la habilidad que la ley le reconoce a una persona para poderse obligar por sí misma, sin la intervención o autorización de otra. Implica, entonces, el poder realizar negocios jurídicos e intervenir en el comercio jurídico, sin que para ello requiera acudir a otro. (Corte Constitucional, Sentencia C-983 de 2002, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.)

Derechos humanos: los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna. (Naciones Unidas, s.f.).

Discapacidad: es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006, Preámbulo).

Lenguaje inclusivo: desde la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU) se dispuso que el término adecuado para referirse a este grupo de la población sea Personas con Discapacidad o Personas en Situación de Discapacidad. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020).

Persona facilitadora de la valoración de apoyos: es la persona natural, designada por la entidad pública o privada, para coordinar y llevar a cabo el proceso de valoración de apoyos de acuerdo con los lineamientos y el protocolo nacional para la realización de la valoración de apoyos expedidos por el ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad. (Decreto 487, 2022, Colombia, Art. 2.8.2.5.1.).

Valoración de apoyos: es el proceso que se realiza, con base en estándares técnicos, que tiene como finalidad determinar cuáles son los apoyos formales que

requiere una persona para tomar decisiones relacionadas con el ejercicio de su capacidad legal. (Ley 1996, 2019, Colombia, Art. 3).

Referencias bibliográficas

Álvarez, G. (2023). El capacitismo, estructura mental de exclusión de las personas con discapacidad.

<http://www.convenciondiscapacidad.es/wp-content/uploads/2023/02/el-capacitismo.pdf>

Asamblea General de las Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo.

<https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf>

Congreso de Colombia. (1997, febrero 7). Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=343>

Congreso de Colombia. (2009, julio 31). Ley 1346 de 2009. Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=37150>

Congreso de Colombia. (2019, agosto 26). Ley 1996 de 2019. Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=99712>

Díaz, S., Fernández, I., Gómez, A. & Míguez, M. (2019). Deconstrucción del sujeto de la discapacidad desde la perspectiva decolonial. En ¿Quién es el sujeto de la discapacidad? Exploraciones, configuraciones y potencialidades (pp. 23–46). CLACSO, GT Estudios Críticos en Discapacidad.

Díaz, S., Gómez, A. P. & Míguez, M. N. (Coords.). (2023). Decolonialidad y “discapacidad”: Nuevos horizontes de sentido. CLACSO.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2017). Ley 1618 de 2013. Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/docum ento-balance-1618-2013-240517.pdf>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2020, enero 31). Resolución 113 de 2020. Por la cual se dictan disposiciones en relación con la certificación de discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad.

<https://www.minsalud.gov.co/Normatividad Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20113%20de%202020.pdf>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2024, julio 5). Resolución 1197 de 2024. Por la cual se dictan disposiciones en relación con el procedimiento de certificación de discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad y se deroga la Resolución 1239 de 2022.

<https://www.minsalud.gov.co/Normatividad Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No%201197%20de%202024.pdf>

Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). Derechos humanos.

<https://www.un.org/es/global-issues/human-rights>

Organización Mundial de la Salud. (2001). Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).

https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/e74e4-cif_2001.pdf

Palacios, A. & Romañach, J. (2007). El modelo de la diversidad: La bioética y los derechos humanos como herramienta para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional. Diversitas.

Presidencia de la República. (2017, agosto 29). Decreto 1421 de 2017. Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87040>

Presidencia de la República. (2022, abril 1). Decreto 487 de 2022. Por el cual se adiciona la Parte 8 en el Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, en el sentido de reglamentar la prestación del servicio de valoración de apoyos que realicen las entidades públicas y privadas en los términos de la Ley 1996 de 2019.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=185226>

Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI). (2023). Sistemas de apoyo, ajustes razonables y ajustes de procedimientos.

<https://argentina.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/sistemas-de-apoyo-ajustes-razonables.pdf>

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Milady Tatiana Villamil Castellanos	Responsable Ecosistema de Recursos Educativos Digitales (RED)	Dirección General
Diana Rocio Possos Beltrán	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Leidy Castillo Pérez	Experta temática	Universidad de Antioquia
Johan Andrey Rodríguez Rodríguez	Experto temático	Universidad de Antioquia
Mary Blanca Ángel Franco	Experta temática	Universidad de Antioquia
Martha Cecilia Builes Alzate	Experta temática	Universidad de Antioquia
María Patricia Sarmiento	Directora	Dirección para la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad
Jenny Elizabeth Tibocha Julio	Profesional especializada	Dirección para la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Angie Vanessa Soto Arango	Profesional especializada	Dirección para la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad
Eliana Milena Buitrago Umaña	Asesora metodológica	Centro de Talento Humano en Salud - Regional Distrito Capital
Andrés Felipe Velandia Espitia	Evaluador instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Oscar Iván Uribe Ortiz	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Juan Daniel Polanco Muñoz	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
José Jaime Luis Tang Pinzón	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios – Regional Tolima
Lina Marcela Pérez Manchego	Diseñadora web	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Veimar Celis Meléndez	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Francisco José Vásquez Suárez	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Ernesto Navarro Jaimes	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Norma Constanza Morales Cruz	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Javier Mauricio Oviedo	Validador y vinculator de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima